

TERMO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente (s): AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA, representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA

Requerido (s): ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

Ao(s) 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, às 9h00min, na Sala de Audiências da Comarca da Vara única de Novo Repartimento/PA, presente o MM. Juiz AMARILDO JOSÉ MAZUTTI, Juiz de Direito deste Juízo, comigo ROBERTO GILSON PEREIRA DE SOUZA, oficial de Justiça, e MANOEL ÍTALO BORGES MORAES DA SILVA, assessor deste Juízo, ora subscritor, que abaixo assina.

Feito o pregão, presentes: a Promotora de Justiça, Dr.^a MARIANA SOUSA CAVALEIRO DE MACEDO DANTAS, a autora, representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA – CPF n.º 223.056.531-15, acompanhado de sua advogada, Dr.^a PÂMELA INÊS DE LIMA – OAB/PA 7095, os requeridos ELISVAN DE OLIVEIRA COSTA, JOÃO DA CONCEIÇÃO CRUZ, AILTON CRSAR MACHADO, FLAVIA OLIVEIRA COSTA, acompanhados de seu advogado, Dr. ÍTALO GIORDANO NETO – OAB/PA 17665, os requeridos ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO, GILSEVANIA DA SILVA BARROS, TIAGO TEXEIRA LIMA, NOELITON TEXEIRA LIMA, JESSICA LEANDRA BORGES, RAIMUNDA FERNANDES BARBOSA, ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA, acompanhados dos advogados Dr.^a RAYLLANE ROSA NOGUEIRA – OAB/MG 203166 e Dr. RENAN DA COSTA FREITAS – OAB/PA 25528-B,

Ausente a Defensoria Pública, apresentando manifestação nos autos no ID. Num. 79842210, requerendo a intimação seja oficiada a União para que diga se possui interesse no feito, considerando que no ID. N. 51380129, bem como sejam deferidos os pontos controvertidos por ela delineados e, por fim não seja deferido qualquer pedido liminar de imissão, reintegração ou qualquer medida estabeleça a posse com o autor da demanda, vez que ausentes os requisitos autorizadores.

ABERTA A AUDIÊNCIA, consoante o art. 357, do CPC/15, o Magistrado limitou o número de pessoas participantes nesta audiência, adequando às medidas de prevenção à COVID 19.

Além disso, informou às partes a finalidade da audiência, bem como trata-se de ação de Ação REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA, contra ALIOMAR NUNES PINHEIRO, JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA e Outros, objetivando restituir a propriedade do imóvel denominado "Fazenda Capivara", localizado no município de Novo Repartimento/PA (ID. Num. 6500451).

Tentada a conciliação, nos termos do art. 359 do CPC/15, restou frustrada ante a manifestação

das partes nesse sentido.

Após, notou-se que há preliminares pendentes de análise, notadamente o pedido de tutela provisória do autor, de gratuidade da justiça dos requeridos e o pedido de intervenção anômala pelo INCRA.

Assim, nos termos do art. 357, do Código de Processo Civil – CPC, passo a analisá-las, iniciando-se a fase de saneamento do feito.

Para ser concedida a tutela de provisória, de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, é necessária a presença de dois requisitos cumulativos, qual sejam, *fumus boni iuris* e *do periculum in mora*. Diante da situação processual descrita, verifica-se a ausência dos dois requisitos da medida liminar. Explico:

Em relação ao *fumus boni iuris*, extrai-se dos autos, notadamente das informações prestadas pela Autarquia Agrária Federal no ID. Num. 51380129, que ainda não houve análise conclusiva acerca do destaque do imóvel rural do patrimônio público federal, de modo que, não houve liberação das cláusulas resolutivas do CA TP-03/75/32/0173 em razão de possível descumprimento de cláusulas pactuadas. Logo, dúvidas existem no tocante a propriedade do imóvel.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus. (TJ-MG - AI: 10000210807830001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Além disso, em relação ao *periculum in mora*, não há que se falar em urgência capaz de justificar a concessão da liminar pretendida, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a ocorrência da perda da posse em 2001, logo, não constato urgência. Ademais, a situação de ocupação da área permanece a mesma até a presente data.

Neste sentido, farta jurisprudência, senão vejamos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PROMOÇÃO – POLICIAL – INCIDENTE CAUTELAR – INDEFERIMENTO – LIMINAR – PERICULUM IN MORA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – 1. Ausente o requisito do *periculum in mora*, correta a decisão que indeferiu a liminar, em incidente cautelar. 2. Agravo improvido.” (TJDF – AGI 20030020066921 – DF – 4ª T.Cív. – Rel. Des. Cruz Macedo – DJU 22.10.2003 – p. 57).

Dado o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela provisória, uma vez que não houve o preenchimento dos pressupostos ao deferimento da medida liminar.

Em relação à gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal no inciso LXXIV, do art. 5º, da CRFB/88 e agora normatizada nos arts. 98 e 99, ambos do CPC/15, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça. Registra-se que, a alegação de benefício de Justiça Gratuita apresenta presunção relativa, isto é, *iuris tantum*,

podendo ser afastada, de ofício ou a requerimento, mediante provas em sentido contrário. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (§ 2º, art. 99 do CPC). A respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim, manifestou-se: 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015. 1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)' 'AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico. 2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública. 3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020)' 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que os ora agravantes não teriam comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1739388/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 12/03/2021)'. No mesmo sentido a súmula 06 desta Corte, alterada em 27/7/2016, em conformidade com o disposto no Código de Processo Civil vigente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Súmula nº 6 (Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6. REDAÇÃO ANTERIOR Para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita basta uma simples

afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 27/7/2016, DJ 24/4/2012, p. 5-6). Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente das afirmações prestadas pelos demandados, impõe-se o reconhecimento de que ele tem direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício, notadamente a juntada de declarações de hipossuficiência. Assim, **DEFIRO** a gratuidade de justiça aos requeridos, ante as considerações acima expendidas.

Por fim, em relação ao pedido do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de ingresso na lide por meio de intervenção anômala de ID. Num. 51380129, constato a necessidade de sua presença a fim de sanar dúvidas no tocante aos procedimentos administrativos que tramitaram na autarquia em relação ao imóvel objeto da lide, essenciais para a compreensão do direito perseguido pela parte autora, aliada à manifestação da vontade de intervir apresentada pela autarquia, não se exigindo a demonstração de interesse jurídico relevante, o Ministério Público nada tem a se opor ao ingresso do INCRA no feito. Dessa forma, **DEFIRO** a intervenção da Autarquia Agrária Federal, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.469/97

EM SEGUIDA, PASSOU O JUÍZO AO SANEAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 357, DO CPC/15:

“I. Fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a produção de provas, quais sejam:

- a) o exercício da posse/propriedade sobre o imóvel, com o cumprimento da função social da posse/propriedade, nos termos do art. 186 da Constituição Federal;
- b) a data da aquisição da posse/propriedade;
- c) a legitimidade da posse/propriedade;
- d) se o autor tinha a posse ou a propriedade do imóvel;
- e) os limites demarcatórios do imóvel;
- f) se a ocupação está localizada dentro dos limites demarcatórios do imóvel, bem como qual o nível de consolidação da ocupação;
- g) a turbação ou o esbulho praticado pelos réus;
- h) a data da turbação e/ou do esbulho;
- i) a perda da posse pelo autor em razão de ato dos réus e/ou se a perda da posse se deu por abandono da área pelo autor;
- j) as benfeitorias existentes no imóvel;
- k) existência de danos às benfeitorias no imóvel;
- l) o nexo de causalidade entre os danos e a turbação ou esbulho;
- m) o regular destacamento do imóvel do patrimônio público do Estado ou União para o particular.

- n) a data de instalação das famílias na área;
- o) direito de retenção até o recebimento de todas as benfeitorias realizadas na área pelos ocupantes;
- p) se os requeridos fizeram benfeitorias na área;
- q) a forma de aquisição da posse se de boa-fé ou de má-fé;
- r) As partes poderão produzir provas testemunhais, documentais complementares, dentre outras.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

I – Considerando as informações de ID. Num. 51380129, INTIME-SE o INCRA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste informações no tocante ao real destacamento do imóvel objeto dos autos (“Fazenda Capivara”) do patrimônio público da União para o particular, uma vez que informa ser o Contrato de Alienação de Terras Públicas autêntico (ID. Num. 6500514), não obstante que não houve análise conclusiva acerca do destaque do imóvel rural do patrimônio público federal, bem como, informe a legalidade e a legitimidade dos títulos de ID. Num. 15187225/ Num. 15187227, ID. Num. 10159256/Num. 10159264/ Num. 10159271/ Num. 10159282 e ID. Num. Num. 10182542/ 10182544 e informe ainda se estão procedendo regularização fundiária aos requeridos e/ou emissão de títulos de domínio em relação à área em litígio, bem com o que mais entender relevante para a resolução do feito;

II – OFICIE-SE à União, por meio da Advocacia Geral da União, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do interesse no feito, encaminhando-se o Contrato de Alienação de Terras Pública de ID. Num. 6500514, Contrato de Compra e Venda de ID. Num. 6500518, bem como manifestação do INCRA do ID. Num. 51380129;

III – Resolvidas as questões processuais pendentes, delimitadas as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando-se os meios de prova admitidos, bem como definida a distribuição do ônus da prova e delimitadas as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, **DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 23 de março de 2023, às 9h30min, nos termos do art. 357, do CPC/15, a ser realizada na COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA, FICANDO DESDE LOGO INTIMADOS OS PRESENTES. Ademais, ficam ainda as partes intimadas a encaminharem o rol de testemunhas no prazo de até 15 (quinze) dias a contar desta data, bem como às apresentarem em audiência independente do Juízo, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato;**

IV - OFICIE-SE o Diretor do Fórum de Novo Repartimento/PA solicitando a disponibilidade de local adequado para a realização do ato;

V– As partes saem intimadas, nos termos da lei;

VI – Intime-se, pessoalmente, a Defensoria Pública e o Ministério Público, nos termos da lei.

O presente termo valerá como INTIMAÇÃO / OFÍCIO/ MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / EDITAL, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03/2009 da CJRMB-TJE/PA e Provimento nº 03/2009 da CJCI-TJE/PA.

Nada mais havendo mandou o MM. Juiz que o presente termo fosse encerrado, devidamente assinado. Eu _____ (Manoel Ítalo Borges Moraes da Silva) Assessor de Juiz da Vara Agrária de Marabá, este digitei e subscrevi.

M.M. Juiz:.....

Promotora de Justiça:.....

Requerente:.....

Advogado do requerente:.....

Requeridos:.....

Advogados dos requeridos:.....